

UNIDAD 1

INTRODUCCION A LA LEGISLACIÓN Y EL DERECHO

INTRODUCCION

En esta primera unidad se abordará el análisis de distintos conceptos que integran la “INTRODUCCION A LA LEGISLACION Y EL DERECHO” cuyo objeto fundamental consiste en el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho, de los cuales algunos de ellos serán tratados en el presente módulo.

Concretamente, se analizará la problemática relativa al concepto de derecho, sus fuentes y las distintas ramas en que se divide.

1. Legislación y su relación con la informática

La legislación es el conjunto de leyes y normas jurídicas dictadas por una autoridad competente (como el Congreso) que regulan la vida social, política, económica y jurídica de un país. Es una fuente formal del Derecho y forma parte del ordenamiento jurídico.

¿Y cuál es su relación con la informática?

La relación entre legislación e informática se da en varios niveles, sobre todo a partir del auge de las tecnologías de la información y la digitalización de las actividades humanas. Podemos destacar dos aspectos:

- Legislación aplicada a la informática (contenido jurídico) Esta rama se conoce como Derecho Informático o Derecho de la Informática.

Es el conjunto de normas que regulan el uso de tecnologías: Contratos informáticos (SaaS, licencias, outsourcing, etc.), Protección de datos personales (Ley 25.326 en Argentina), Delitos informáticos (Ley 26.388), Propiedad intelectual del software, Comercio electrónico, Firma digital (Ley 25.506), Ciberseguridad.

- Informática aplicada al Derecho (herramienta)



Es el uso de herramientas tecnológicas para optimizar funciones jurídicas: Sistemas de gestión judicial, Expediente electrónico, Firma digital y notificaciones electrónicas, Inteligencia artificial para análisis jurídico, Blockchain en contratos inteligentes (smart contracts)

2. Concepto de derecho.

Como punto de partida, es preciso abocarse a la tarea de conceptualizar el derecho, cuestión esta que ha sido objeto de innumerables discusiones y respecto de la cual no existe consenso entre los juristas.

La problemática de la conceptualización del derecho, desde el punto de vista lingüístico, reside en la circunstancia que **la palabra “derecho” es una palabra ambigua, vaga y con carga emotiva.**

Es **ambigua** porque puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones, por lo que puede dar motivo a dudas, incertidumbre o confusión, a lo que debe agregarse otra característica que complica aún más la cuestión: sus distintos significados se encuentran estrechamente relacionados entre sí.

Es **vaga** porque es imprecisa o indeterminada, es decir, que no es posible enunciar las propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se utiliza.

Por último, puede señalarse que tiene una **carga emotiva**, lo que implica que las personas extienden o restringen el uso del término para abarcar con él o dejar fuera de su denotación a los fenómenos que aprecia o rechaza, según sea el significado emotivo favorable o desfavorable. Entonces, al utilizarse una palabra con carga emotiva, la misma no solo se refiere a ciertos hechos o situaciones sino que también despierta emociones en el destinatario.

La mencionada problemática relativa a la conceptualización del derecho puede verse con claridad en las siguientes oraciones:

“El derecho argentino no prevé la pena de muerte.”

“Tengo derecho a usar y disponer de mi propiedad.”

“El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas.”

Como puede apreciarse en las frases anteriores, la palabra derecho fue utilizada en tres sentidos distintos, aunque estrechamente relacionados entre sí.

En el primero de los sentidos, estamos hablando del **derecho objetivo**, entendido



como un ordenamiento o sistema de normas jurídicas.

El segundo de los sentidos se refiere al **derecho subjetivo**, que sería sinónimo de facultad, atribución, permiso, posibilidad, etcétera.

El tercero de los sentidos es el relativo a la **ciencia del derecho**, es decir, la investigación y el estudio del derecho objetivo.

En general, se entiende que la expresión derecho “a secas” hace referencia al derecho objetivo, que es el sentido que utilizaremos en esta materia.

Habiendo quedado establecido que el derecho es un ordenamiento o sistema de normas jurídicas, corresponde ahora determinar qué es lo que se entiende por norma jurídica.

Para ello, hay que partir del concepto de **norma**, que sería una regla de conducta que impone un determinado modo de obrar, la cual puede ser establecida por el propio individuo que se las autoimpone, en cuyo caso se habla de normas autónomas (por ej. normas morales), o bien puede ser impuesta por un sujeto distinto al que debe cumplirlas, supuesto en el cual se denominan heterónomas (por ej. normas religiosas)

Las **normas jurídicas** se encuentran dentro de esta segunda categoría y son aquellas reglas dirigidas a la ordenación del comportamiento humano prescritas por una autoridad estatal, que generalmente impone deberes y confiere derechos, cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción.

3. Fuentes del derecho.

Habiéndose determinado que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que rigen en un territorio determinado, corresponde ahora adentrarnos en el tratamiento de las fuentes del mismo, es decir, la causa que genera tales normas jurídicas.

En nuestro sistema jurídico, la primera y la más importante de las fuentes del derecho es la **ley**, entendida ésta como toda norma general y obligatoria dictada por una autoridad competente.

Este es el concepto que se conoce como “ley en sentido material”, el cual incluye no solo a las leyes dictadas por el Congreso de la Nación (leyes en sentido formal), sino también a toda otra norma dictada por una autoridad estatal que se encuentra facultada para el dictado de la misma.

Entonces, cabe afirmar que la ley, como fuente de derecho, incluye a las leyes del Congreso de la Nación y a todas las demás normas generales y obligatorias dictadas por otras autoridades que tienen la atribución para hacerlo (decretos,



resoluciones, disposiciones, ordenanzas, etc.)

La segunda de las fuentes del derecho es la **jurisprudencia**, la cual puede definirse como el conjunto de sentencias emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico.

En los sistemas jurídicos anglosajones (llamados *Common Law*), la jurisprudencia cumple un rol fundamental, tanto o más importante que las leyes, en tanto que en los sistemas jurídicos de derecho continental europeo (dentro de los cuales se encuentra el nuestro), la jurisprudencia cumple una función interpretativa de las leyes, ya que su aplicación no resulta obligatoria para los magistrados.

No obstante tal carencia de fuerza vinculante, los jueces suelen ajustar sus decisiones a las interpretaciones previas realizadas por otros magistrados, aunque la extensión de cada interpretación jurisprudencial varía considerablemente en atención a la jerarquía del tribunal que ha sentado la misma y a su mantenimiento a lo largo del tiempo.

En tercer lugar aparece la **doctrina**, entendida como la opinión de los juristas que estudian el derecho vigente y lo interpretan. Ésta es una fuente del derecho indirecta, toda vez que sirve de sustento a las autoridades al momento de emitir normas y a los jueces a la hora de dictar sentencias. La doctrina entonces no es fuente creadora de normas, pero ejerce una importante incidencia respecto de las fuentes señaladas precedentemente.

La última de las fuentes del derecho es la **costumbre**, la cual tiene lugar cuando una determinada conducta es reiterada por los miembros de una comunidad durante un período considerable de tiempo, con la creencia que la misma es obligatoria.

La costumbre como fuente del derecho actualmente ha perdido relevancia, debido a la circunstancia que la gran mayoría de los aspectos de la vida de las personas han sido regulados por alguna ley, quedando en consecuencia muy pocas cuestiones susceptibles de ser reguladas de esta forma.

4. Ramas del derecho.

El derecho, como muchas otras ciencias, se divide en distintas subdisciplinas a los fines de su estudio, las que son denominadas “ramas”.

Tradicionalmente, se divide en **Derecho Público** y **Derecho Privado (TIPOS DE DERECHO)**: el primero engloba todas aquellas normas que hacen referencia a la

estructura y organización del Estado y a las relaciones de éste con los particulares, en tanto que el segundo comprende todas las normas que regulan las relaciones que entablan los particulares entre sí.

La diferencia más notoria entre ambas ramas radica en la circunstancia que en el ámbito del Derecho Público no existe una posición de igualdad entre las partes, toda vez que los particulares se encuentran subordinados frente al poder del Estado. Por el contrario, en la órbita del Derecho Privado, se parte de la idea que existe igualdad entre las partes involucradas, aunque ello no siempre ocurre de esa manera.

A su vez, y dentro del **Derecho Público**, podemos encontrar las siguientes subdivisiones:

- **Derecho Constitucional:** comprende el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado, es decir, todo lo relativo a la forma de gobierno, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la regulación de los poderes públicos. El derecho constitucional se fundamenta en la Constitución Nacional, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
- **Derecho Penal:** Es la rama que estudia y regula las conductas consideradas como delitos o faltas, es decir, las acciones u omisiones que atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Estado. El derecho penal establece las sanciones o penas que se aplican a los responsables de dichas conductas, así como los mecanismos para prevenir y reprimir el delito.
- **Derecho Administrativo:** incluye todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración Pública y a las relaciones de los organismos que la integran con los particulares y entre sí.
El derecho administrativo se rige por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, participación y control.
- **Derecho Procesal:** dentro del mismo se encuentran comprendidas todas las normas que regulan los procesos judiciales.
- **Derecho Internacional Público:** regula las relaciones de los distintos Estados entre sí y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, los individuos y los grupos humanos. El derecho internacional público se basa en el principio de soberanía de los Estados, que implica que estos son libres e iguales en el ámbito internacional. El derecho internacional



público comprende el derecho de los tratados, que regula la celebración y aplicación de los acuerdos internacionales; el derecho diplomático y consular, que regula las relaciones entre los representantes de los Estados; el derecho humanitario, que regula la protección de las personas en situaciones de conflicto armado; el derecho de los derechos humanos, que regula el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales; entre otros.

Por otra parte, dentro del **Derecho Privado** podemos encontrar las siguientes subdivisiones:

- **Derecho Civil:** está integrado por las reglas jurídicas que articulan las relaciones patrimoniales o personales entre los particulares. Regula las relaciones jurídicas más generales y comunes de la vida cotidiana, como las relativas a la persona, la familia, el patrimonio, los contratos, las sucesiones, etc. El derecho civil se fundamenta en el Código Civil, que es la norma básica del ordenamiento jurídico privado
- .- **Derecho Comercial:** regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos del mercado.
- **Derecho Laboral:** incluye las normas que rigen las relaciones entre los trabajadores y empleadores, tanto en lo individual como en lo colectivo, así como los derechos y deberes de ambos. El derecho del trabajo se basa en el principio de protección al trabajador, que implica que este tiene una situación de desventaja frente al empleador y que necesita de una normativa especial que garantice sus condiciones laborales.
- **Derecho Internacional Privado:** comprende el conjunto de normas que determinan las leyes aplicables y la jurisdicción competente respecto de aquellas relaciones jurídicas cuyos elementos se encuentran sujetos a las normas de varios Estados.
- **Derecho de la seguridad social:** Es la rama que estudia y regula el sistema de protección social que brinda el Estado a los ciudadanos frente a las contingencias o riesgos que puedan afectar su salud, su capacidad de trabajo o su subsistencia. El derecho de la seguridad social comprende el derecho previsional, que regula el sistema de pensiones; el derecho sanitario, que regula el sistema de salud; y el derecho asistencial, que regula el sistema de beneficios sociales.

5 Derecho Constitucional - La Constitución de la Nación Argentina.

Una constitución puede ser caracterizada como la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Es por esa razón que se la suele denominar como “Ley Suprema”.

Nuestra Constitución Nacional fue aprobada en el año **1853**, por una Asamblea Constituyente integrada por representantes de 13 provincias, con el objeto de poner fin a un largo proceso de guerras civiles y sentar las bases de la organización nacional.

En ese entonces, Argentina estaba dividida en dos estados separados: el Estado de Buenos Aires, con capital en la ciudad homónima, y la Confederación Argentina, con capital en la ciudad de Paraná, integrada por las 13 provincias que sancionaron nuestra primera carta magna (Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza)

Esta constitución tuvo como principal antecedente a la Constitución de los Estados Unidos de América, de la cual tomó el modelo presidencialista y el federalismo, aunque también se basó en proyectos constitucionales nacionales precedentes y en el libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” del destacado jurista y pensador Juan Bautista Alberdi.

Luego de años de guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, se llegó a la paz entre ambos con la firma del Pacto de San José de Flores, como consecuencia del cual Buenos Aires se incorporó a la confederación, con la posibilidad de proponer reformas a la Constitución Nacional que serían evaluadas por una convención constituyente, lo que llevó a la primera reforma constitucional en el año **1860**.

En el año **1866** nuestra ley suprema tuvo una nueva y breve reforma, por medio de la cual se restablecieron los impuestos a las exportaciones (llamados retenciones), lo cual resultaba crucial para solventar los gastos del estado nacional, cuya situación económico financiera era delicada como consecuencia de la Guerra de la

Triple Alianza contra el Paraguay.

La siguiente reforma al texto constitucional tuvo lugar en el año **1898**, ya que a finales del siglo XIX se hizo evidente que el desarrollo económico y social de nuestro país requería un aumento del tamaño del Estado, por lo que se modificaron la base para la elección de los diputados y se aumentaron los ministerios.

En el año **1949** se produjo una nueva reforma al texto constitucional, promovida por el gobierno de Juan Domingo Perón, a fin de incorporar a la misma los derechos sociales. Esta reforma fue dejada sin efecto en el año **1956** por una proclama emitida por la dictadura cívico militar denominada “Revolución Libertadora”, que luego llevó adelante, en el año **1957**, una nueva reforma constitucional, por la que se incorporó el art. 14 bis que se refiere a los derechos laborales.

La última reforma de nuestra carta magna tuvo lugar en el año **1994**, la cual se pudo concretar como consecuencia del Pacto de Olivos, que fue un acuerdo entre peronistas y radicales, en ese entonces los partidos políticos mayoritarios del país. Fue una reforma de gran trascendencia, ya que modernizó y definió el texto constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso, e introdujo los derechos de tercera generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, nuevos órganos de control, entre otras importantes reformas.

Estructuralmente, nuestra constitución consta de un Preámbulo y dos partes, llamadas dogmática y orgánica.

El **preámbulo** es una suerte de introducción al texto constitucional, el cual da cuenta del contexto, los fundamentos y los objetivos de la ley suprema

La primera parte, titulada “Declaraciones, derechos y garantías”, comúnmente llamada **parte dogmática**, comprende los arts. 1 a 43. En las declaraciones se refiere a la Nación en conjunto: en sí misma como organización política, a las autoridades que ha instituido, a las provincias como parte de ella y a los hombres que habitan en el territorio nacional. Los derechos son los que corresponden a todo hombre, al pueblo y a las provincias, que la Constitución les reconoce. Las garantías son todas aquellas seguridades y promesas que ofrece la Constitución al pueblo argentino.

La segunda parte, titulada “Autoridades de la Nación”, es comúnmente llamada **parte orgánica** y comprende los arts. 44 a 129. En ella se regula la composición y funcionamiento de los tres poderes del estado nacional (legislativo, ejecutivo y

judicial), y finaliza con un título dedicado a los gobiernos provinciales.

1. Principales derechos y garantías constitucionales.

Como se dijo en el apartado anterior, la parte dogmática incluye los derechos que corresponden a todo hombre y que la Constitución les reconoce, así como también los que corresponden al pueblo y a las provincias, y las garantías, que son todas aquellas seguridades y promesas que la Constitución brinda a la población.

A los fines del tratamiento de esta cuestión, se seguirá el esquema tradicional según el cual los derechos humanos pueden dividirse en generaciones.

Los **derechos de primera generación** son los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, tanto en la Independencia de Estados Unidos como en la Revolución Francesa. Tratan de garantizar la libertad de las personas, de limitar la intervención del estado en sus vidas privadas y de garantizar su participación en los asuntos públicos.

Dentro de ellos se pueden destacar los siguientes: a la vida; a la integridad personal; al honor; a la intimidad; a la privacidad; a trabajar; a comerciar; a ejercer toda industria lícita; a peticionar ante las autoridades; a circular, permanecer, transitar y salir del territorio; a difundir, publicar o emitir informaciones por cualquier medio; de propiedad; de reunión y asociación; de profesar un culto; a constituir o integrar partidos políticos; a elegir autoridades y a ser elegido como tal; de igualdad ante la ley; a un juicio justo; entre otros.

Los **derechos de segunda generación** son los derechos económicos, sociales y culturales, que fueron incorporados paulatinamente a las legislaciones a partir de finales del siglo XIX. A nivel constitucional, los primeros reconocimientos se encuentran en la Constitución de Querétaro (México) de 1917 y en la Constitución de Weimar (Alemania) de 1919; en nuestro país, fueron incorporados en la reforma del año 1949 (derogada por el gobierno de facto en 1956), y en las reformas de 1957 y 1994.

Estos derechos tratan de fomentar la igualdad real entre las personas para que puedan desarrollar una vida digna. Se pueden destacar como tales: a condiciones dignas y equitativas de labor; a una jornada limitada de trabajo; a descanso y vacaciones pagados; a una retribución justa; a percibir igual remuneración por igual tarea; a la protección contra el despido arbitrario; a la organización sindical; a la



protección de los representantes gremiales; a concertar convenios colectivos de trabajo; de huelga; a la seguridad social; a la salud; a la educación; a una vivienda digna; entre otros.

Los **derechos de tercera generación** son los derechos de incidencia colectiva y fueron incorporándose hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI y pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos de todas las naciones. En esta categoría encontramos a los derechos ambientales; de los consumidores y usuarios; de los pueblos indígenas; a la paz; a la autodeterminación de los pueblos; entre otros.

2. Supremacía constitucional.

El llamado principio de supremacía es un principio teórico del Derecho Constitucional que postula ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerándola como Ley Suprema del Estado y como fundamento de todo el sistema jurídico.

Nuestra carta magna establece en su art. 31 que *“Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación”*.

Este artículo únicamente recepta la supremacía del orden federal por sobre el derecho local (normas dictadas por las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), pero nada establece sobre el orden jerárquico entre las normas mencionadas por el mismo.

Por su parte, el art. 27 arroja un poco de luz al respecto, al sostener que los tratados internacionales deben estar en conformidad con los principios establecidos por la Constitución Nacional, lo que implica afirmar que se encuentran en un nivel de jerarquía inferior a la misma, aunque nada aclara respecto de las leyes.

Esta cuestión fue clarificada con la reforma constitucional del año 1994, ya que el art. 75 inc. 22 establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y, además, crea una nueva categoría de tratados que *“tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”*

Entonces, luego de la reforma constitucional del año 1994, el **primer nivel de**

jerarquía está conformado por un conjunto de normas de igual rango supremo pero no incluidas en el mismo cuerpo normativo, ya que incluye a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que gozan de su misma jerarquía.

Estos tratados son enumerados por el art. 75 inc. 22 de la C.N. y son los siguientes:

- Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre;
- Declaración Universal de derechos humanos;
- Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales;
- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y su Protocolo Facultativo;
- Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio;
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial;
- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- Convención sobre los derechos del niño;

Asimismo, el referido artículo establece un mecanismo para dotar de jerarquía constitucional a otros tratados internacionales de derechos humanos, vía por medio de la cual fueron incorporados los siguientes:

- Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (jerarquizada en 1997);
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (jerarquizada en 2003);
- Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (jerarquizada en 2014)

El **segundo nivel de jerarquía** estaría entonces integrado por todos los restantes tratados internacionales que no gozan de jerarquía constitucional, en tanto que el **tercer nivel de jerarquía** estaría compuesto por las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, así como también por los Decretos de Necesidad y Urgencia (cuyo análisis se realizará en el último apartado de esta unidad)



Por último, y por debajo de todas las normas referidas, se encuentran las que integran el llamado derecho local, es decir, las normas dictadas por las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Declaración de inconstitucionalidad.

El carácter supremo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que gozan de su misma jerarquía debe ser garantizado mediante algún sistema que asegure que las normas de rango superior prevalezcan por sobre las inferiores.

En el ordenamiento jurídico argentino, el control de constitucionalidad de las normas se ha establecido siguiendo el modelo norteamericano y tiene las siguientes características:

- judicial: se encuentra a cargo de las autoridades judiciales.
- difuso: cualquier juez está facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma.
- reparador: el control debe ejercerse sobre normas vigentes al momento de resolverse la cuestión.
- concreto: se debe realizar siempre en el marco de un proceso judicial específico.
- a petición de parte o de oficio: la inconstitucionalidad puede ser declarada ante una solicitud a tal efecto de las partes, pero también cuando no exista una petición al respecto.
- efecto entre partes: la declaración de inconstitucionalidad de una norma no invalida la misma, sino que la torna ineficaz para el caso concreto en el que se declara.

4. Forma de gobierno.

El art. 1 de nuestra constitución nacional dispone que *“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según establece la presente constitución”*.

Con relación a la **forma representativa**, esta guarda vinculación con la división entre titularidad y ejercicio de la soberanía del pueblo, es decir, que el pueblo es quien tiene el poder pero no lo ejerce directamente, sino que lo hace por intermedio de sus representantes.

Ello se manifiesta con claridad en lo normado por el art. 22 de la C.N., el cual reza que *“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”*.

Sin perjuicio de ello, la reforma constitucional del año 1994 incorporó algunos mecanismos denominados de democracia semidirecta, tales como la **consulta popular** (art. 40 C.N.) y la **iniciativa popular** (art. 39 C.N.), en los cuales los ciudadanos pueden participar directamente en los actos de gobierno, sin la intermediación de los representantes.

Ello no ha implicado una modificación de la forma representativa de gobierno, sino que con su incorporación, simplemente, se ha pretendido ampliar la participación ciudadana. Al respecto, cabe destacar que las restricciones constitucionales, legales y presupuestarias han llevado a una aplicación excepcional (y prácticamente inexistente) de los mismos, por lo que se puede concluir que no se ha logrado ese incremento de la participación tenida en miras por el constituyente.

En cuanto a la **forma republicana**, la misma se encuentra en el otro extremo de las monarquías absolutas, en las cuales existía una autoridad suprema, el rey, quien tenía poder absoluto, es decir, que no estaba sujeto a ningún tipo de limitación institucional.

Si bien el término república tiene sus orígenes alrededor del año 500 A.C. en Roma, el concepto moderno del mismo surge a partir de las revoluciones francesa y norteamericana.

Básicamente, una forma republicana de gobierno se sustenta en los siguientes principios:

- **división de poderes:** implica la separación del ejercicio del poder del estado entre distintas autoridades y el control recíproco entre las mismas. A fin de evitar la concentración del poder estatal en una persona, las distintas funciones del estado son ejercidas por distintos órganos, quienes a su vez se controlan unos a otros, con el objeto de lograr un equilibrio entre ellos y evitar los abusos de poder. En este punto, nuestra carta magna ha seguido el modelo tripartito de la Constitución de los Estados Unidos de América, por el cual existen tres poderes: el **poder ejecutivo**, que tiene a su cargo la dirección política del estado y su administración general, el cual es ejercido por el Presidente de la Nación; el **poder legislativo**, cuya función esencial es la aprobación y derogación de las leyes y es ejercido por el Congreso de la Nación; y el **poder judicial**, a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales inferiores, cuya labor consiste en interpretar las leyes, hacerlas respetar o invalidarlas.



- **elección popular de los gobernantes:** las autoridades encargadas del ejercicio del poder estatal deben ser elegidas por el pueblo.
- **responsabilidad de los funcionarios públicos:** todos los funcionarios públicos deben responder por sus actos y omisiones en el ejercicio de su función.
- **periodicidad de la función pública:** los mandatos representativos otorgados por el pueblo deben tener una limitación temporal, a fin de permitir la alternancia y, consecuentemente, restringir el ejercicio del poder. La aplicación de este principio surge evidente de los artículos 50, 56 y 90 de nuestra carta magna, los que establecen el término de duración de las funciones ejercidas por los diputados, senadores y presidente, respectivamente.
- **publicidad de los actos de gobierno:** implica que toda la actividad desplegada por los poderes del estado debe ser dada a conocer a la población, a fin que los habitantes tengan certeza sobre los alcances de sus derechos y obligaciones. Una de las principales manifestaciones de este principio se encuentra en la necesidad de publicar las leyes para tornar obligatorio el cumplimiento de las mismas (art. 99 inc. 3 C.N.)
- **igualdad ante la ley:** todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, tal como lo recepta expresamente el artículo 16 de la carta magna.

Por último y con relación a la **forma federal**, la misma guarda vinculación con la división territorial del poder entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Esta forma de gobierno se encuentra en un punto intermedio entre las confederaciones y los estados unitarios.

En un estado confederado, los miembros gozan de altos niveles de autonomía y hay importantes limitaciones al poder central, teniendo los integrantes los derechos de secesión (a retirarse libremente de la confederación) y de nulificación (a declarar nula una disposición dictada por el gobierno central)

En el otro extremo se encuentran los estados unitarios, que son aquellos en los cuales el poder se encuentra altamente concentrado, existiendo un solo centro de poder que actúa en todo el territorio.

En un estado federal coexisten dos jurisdicciones: la del estado federal y las de los estados miembros (en nuestro país las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus similar al de las provincias) gozando estos

últimos de un importante grado de autonomía, pero sin la posibilidad de separarse de la federación ni de invalidar las normas dictadas por el gobierno central. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un estado federal es una unión indestructible de estados indestructibles.

Se verifica entonces una coexistencia entre el gobierno central y los gobiernos locales, en la cual cada uno actúa dentro de sus propios ámbitos territoriales, personales y materiales, ejerciendo cada uno de ellos las funciones asignadas por la Constitución Nacional.

Así, el estado federal actúa en todo el territorio del país, respecto de todos los habitantes del mismo y de los órganos que forman la estructura federal del gobierno y con relación a los intereses comunes que exceden los intereses locales. En cambio, los estados miembros actúan en sus propios territorios, sobre los habitantes del mismo y los órganos que forman la estructura local de gobierno y respecto de los intereses locales y propios de cada uno.

En nuestro país, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, dictan sus propias constituciones, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios, todo ello sin intervención alguna del gobierno federal (arts. 121 y sgtes. C.N.)